

<제15장 부당노동행위.제04절 단체교섭의 거부·해태>

[기출][2][2018-1-2]법원의 가처분 결정 이후 사용자의 단체교섭 계속 거부의 불법행위 성립 여부

《【문제1】 상시근로자 500명을 고용하여 전자부품을 생산하는 A회사에는 소속근로자 370명으로 조직된 A노동조합이 있다. A노동조합 규약 제21조에서는 '단체협약의 체결권이 노동조합 대표자에게 있다. 노동조합 대표자는 단체교섭 개시 전에 총회를 통하여 교섭안을 마련하고, 단체교섭 과정에서 조합원의 총의를 계속 수렴하여야 한다.'고 규정하고 있다.

2014년도 단체협약의 유효기간이 만료되기 2개월 전인 2015년 10월에 교섭대표노동조합으로 결정된 A노동조합이 A회사에 대하여 2016년도 단체협약을 체결하기 위한 단체교섭을 요구하였다. 그러나 A회사는 위 규약 제21조가 노동조합 및 노동관계조정법 제29조 제1항에 위배된다는 이유로 단체교섭을 거부하였다(이하 '1차 단체교섭 거부'라 한다).

이에 A노동조합은 A회사를 상대로 단체교섭거부금지 가처분을 신청하였고, 2016년 1월 관할 법원으로부터 'A회사는 노동조합 및 노동관계조정법 제29조 제1항 위배를 내세워 A노동조합과의 단체교섭을 거부하여서는 아니된다.'는 취지의 가처분 결정을 받았다. 이러한 가처분 결정에도 불구하고 A회사는 단체교섭을 계속 거부하고 있다(이하 '2차 단체교섭 거부'라 한다). 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음2) A회사의 2차 단체교섭 거부가 A노동조합에 대한 불법행위가 되는지에 대하여 논하시오. (25점)》

<문제1의 물음2> 법원의 가처분 결정 이후 사용자의 단체교섭 계속 거부의 불법행위 성립 여부

I. 문제의 제기

- 사안은 A회사가 A노동조합의 단체교섭 요구에 대해 규약 제21조가 위법하다는 독단적 주장을 고수하며 교섭을 거부하던 중, 법원으로부터 단체교섭 거부금지 가처분결정을 받았음에도 이를 무시하고 계속하여 교섭을 거부하고 있는 상황이다. 쟁점으로 <사용자의 부당한 단체교섭 거부행위가 불법행위의 성립요건을 충족하는지>, <법원의 가처분결정 위반이 위법성 판단에 미치는 영향>을 검토하여야 한다. 이하에서는 이와 관련하여 해당 사안에서의 단체교섭 거부의 불법행위 여부에 대해 논한다.

II. 단체교섭 거부와 불법행위의 성립 법리

1. 단체교섭권의 침해와 불법행위의 일반 법리

(1) 단체교섭 거부와 위법성의 유무

- 사용자가 노동조합과의 단체교섭을 정당한 이유 없이 거부하거나 해태하는 행위는 "노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법') 제81조 제1항 제3호"의 부당노동행위로 금지된다. "헌법 제33조 제1항"이 노동조합의 단체교섭권을 기본권으로 보장하고 있으며 사용자는 신의성실에 따라 성실히 교섭에 임할 의무를 부담하므로, 사용자의 정당한 이유 없는 교섭 거부하는 노동조합의 단체교섭권을 직접 침해하는 위법한 행위가 된다.

(2) 민사상 불법행위책임의 구성 요건

- 정당한 이유 없는 단체교섭 거부행위가 곧바로 위법한 행위로 평가되어 민사상 불법행위의 요건을 충족하는 것은 아니다. 다만, 당해 거부행위가 거부의 원인과 목적, 과정과 행위태양, 그로 인해 초래된 결과 등을 종합적으로 고려할 때 건전한 사회통념이나 사회상규상 용인될 수 없는 정도에 이른 것으로 인정되는 경우에는 "민법 제750조"상 불법행위가 성립한다.

2. 가처분결정 위반과 불법행위의 성립 법리

(1) 단체교섭거부금지 가처분결정의 법적 구속력

① 가처분결정의 준수 의무

- 단체교섭거부금지 가처분결정은 사용자의 무단 교섭 거부행위를 제한하는 집행력 있는 사법적 명령이므로 사용자는 이를 이행할 공법적·사법적 구속을 받는다.

② 노사평화적 신의칙의 구속

- 가처분결정은 헌법상 기본권을 실현하고 노사관계를 신의성실 원칙에 따라 정상화하려는 사법적 조치이므로, 사용자는 교섭의 거부가 정당하다는 독단적인 주장을 더 이상 고수하여서는 아니 된다.

(2) 가처분결정 위반 시 불법행위 책임의 성립

① 사회통념상 용인 한계 일탈

- 사용자가 정당한 이유 없이 단체교섭을 거부하다 법원으로부터 노동조합과의 단체교섭을 거부하여서는 아니 된다는 취지의 가처분결정을 받고서도 위반하는 행위는 사법 질서를 형해화하는 매우 이례적이고 악의적인 행태다.

② 민사상 불법행위의 직접 성립

- 사법부의 결정도 무시하고 교섭을 거부하는 조치는 건전한 사회통념이나 사회상규상 도저히 용인될 수 없는 정도에 이른 행위이다. 따라서 헌법상 보장된 단체교섭권을 직접 침해하는 위법한 행위로서 노동조합에 대해 "민법 제750조"상 불법행위를 구성한다.

III. 사안의 적용

1. 가처분결정 전·후의 교섭거부 성격 구분

(1) 1차 단체교섭 거부의 성격

- A회사는 A노동조합 규약 제21조가 노조법에 위배된다는 자의적인 해석으로 단체교섭을 거부하였다. 규약 제21조는 대표자의 체결권을 침해하지 않는 유효한 규정으로 위법하지 않으므로 A회사의 교섭 거부하는 정당한 이유가 없다. 다만, 가처분결정 이전의 거부는 사법적 판단이 내려지기 전으로 사측의 독단적 법리 해석에 더 잡은 면이 있어, 그 자체로 사회통념상 용인 한계를 완전히 일탈하여 즉각 불법행위를 구성한다고 보기는 어려울 수 있다.

(2) 2차 단체교섭 거부의 성격

- A노동조합은 법원에 단체교섭거부금지 가처분을 신청하여 법원으로부터 단체교섭에 임해야 한다는 의무를 확정하는 가처분결정을 받았다. 사법부의 객관적인 사법 판단이 제시되어 교섭 거부하는 정당한 이유가 없음이 명확해졌음에도 A회사는 가처분결정에 정면으로 위배하여 교섭을 계속 거부하는 2차 단체교섭 거부를 단행하였다. 이는 집행력 있는 사법부의 명령을 고의로 불복하고 의도적으로 기본권을 영구히 형해화하려는 처사다.

2. A회사의 불법행위 책임 성립 여부

(1) 위법성과 고의의 존부

- 사법부 가처분결정 통보 이후에도 단행된 A회사의 2차 단체교섭 거부행위는 헌법상 기본권인 단체교섭권을 정면으로 박탈한 조치다. 이는 객관적으로 건전한 사회통념이나 사회상규상 용인할 수 없는 조치로서 위법성이 인정된다. 아울러 명확한 가처분결정을 고지받고서도 교섭을 완강히 거부하였다는 점에 비추어 고의 또한 확실하게 증명된다.

(2) 인과관계와 손해의 발생

- A회사의 고의적이고 위법한 2차 교섭 거부로 인하여 A노동조합은 헌법이 부여한 기본권이자 단결체의 가장 핵심적인 활동인 단체교섭권의 실질적 행사가 침해되어 조직 운영에 지장을 초래하고 노조 활동에 상당한 지장을 입는 등의 비재산적 손해를 입었다. 따라서 사용자의 위법행위와 노동조합의 무형적 손해 사이에는 상당인과관계가 충족된다.

IV. 결론

- A회사의 2차 단체교섭 거부행위는 법원의 단체교섭거부금지 가처분결정이 내려졌음에도 이를 고의로 위반하여 지속한 조치이다. 이는 건전한 사회 통념이나 사회상규상 도저히 용인될 수 없는 정도로 헌법상 보장된 단체교섭권을 위법하게 침해한 불법행위에 해당한다. 따라서 A회사는 "민법 제750조"에 의거하여 A노동조합이 입은 정신적·무형적 손해에 대하여 배상할 민사상 불법행위 책임을 진다. 결론적으로 A회사의 2차 단체교섭 거부행위가 A노동조합에 대하여 불법행위가 된다는 주장은 판례법리에 비추어 매우 타당하다.